

**PERJANJIAN KERJASAMA
PEMINJAMAN HP DAN TABLET**

antara

PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ

RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

dengan

PT TELINDO SATELIT NUSANTARA

Nomor : ~~0369~~/U000000/2024-S0

Nomor : 023/PKS/RSOJP-TSN/2024

Pada hari ini **Kamis**, tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** (28-03-2024), bertempat di Kota Makassar, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA** Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. Muhammad Ahsan, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC **Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021**, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**; dan
- II. PT TELINDO SATELIT NUSANTARA** suatu Perseroan Terbatas yang berdiri berdasarkan Hukum Republik Indonesia beralamat di Jalan Ruko Althia Park Blok AB No 3 Tangerang Selatan Banten, berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 07 Desember 2020, dibuat dihadapan Satri Yani., S.H., M.Kn. , Notaris di Tangerang yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman No. AHU-AH.01.03-0418467 tanggal 14 Desember

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

2020 diwakili oleh **Nuramin Hadiangoro** selaku **Direktur**, dengan demikian bertindak untuk dan atas nama Perseroan tersebut di atas untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, sebagai suatu perusahaan yang menjalankan kegiatan dalam bidang usaha layanan kesehatan, penyelenggaraan kesehatan yang bermaksud menyewa HP dan Tablet kepemilikan **PIHAK KEDUA**;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA**, sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa layanan telekomunikasi yang memberikan solusi untuk cara berhemat dalam bertelekomunikasi.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepakat mengikat diri dalam perjanjian kerjasama operasional HP dan Tablet untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya yang memerlukan pelayanan secara tepat, cepat, mudah nyaman dan berkualitas di **RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya**, dengan didukung oleh penempatan HP dan Tablet milik **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

HP DAN TABLET YANG DISEWAKAN

PIHAK KEDUA akan menempatkan HP dan Tablet sebagai berikut:

1. 14 (Lima) buah Handphone Samsung Galaxy A01 Core (atau yang sejenis);
2. 10 (Sepuluh) buah Tablet Samsung Galaxy Tab A8 4/128.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- a. Mendapatkan HP dan Tablet yang sesuai dengan kesepakatan dalam kondisi baru dan normal serta menjamin.
- b. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan fasilitas *maintenance* secara rutin dari **PIHAK KEDUA** sehingga HP dan Tablet beroperasi dengan baik.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

- c. Menerima berkas tagihan secara lengkap sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** yang ditentukan dalam perjanjian ini.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- a. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan untuk memelihara, merawat dan menjaga HP dan Tablet yang dipinjamkan dengan sebaik-baiknya.
- b. Selama HP dan Tablet tersebut masih berada di dalam penguasaan **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK PERTAMA** bertanggung jawab atas keberadaan dan atau kehilangan HP dan Tablet tersebut. Jika terjadi kehilangan perangkat menjadi tanggung jawab **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan penggantian dengan ketentuan :
- a. Masa pakai kurang dari 12 bulan diganti 100% dari harga perangkat;
- b. Masa pakai 12 sampai dengan 24 bulan diganti 50% dari harga perangkat.
- c. Melakukan pembayaran tepat waktu sesuai yang telah disepakati dalam perjanjian ini setelah dokumen penagihan secara lengkap yang diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1) Hak **PIHAK KEDUA**

- a. Menerima pembayaran secara tepat waktu setelah berkas tagihan lengkap diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Menerima pengembalian HP dan Tablet dari **PIHAK PERTAMA** dalam kondisi normal dan baik tanpa cacat pada saat perjanjian berakhir.

2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**

- a. Menempatkan HP dan Tablet sesuai yang dimaksud dalam Pasal 2 perjanjian ini dalam kondisi baru dan normal serta menjamin
- b. Menyediakan teknisi yang secara periodik atau sewaktu-waktu memeriksa dan menjaga kelancaran operasional HP dan Tablet.
- c. Menyediakan HP dan Tablet pengganti dalam waktu kurang dari 1x24 jam untuk keperluan penggunaan HP dan Tablet pemeriksaan untuk tindakan pelayanan apabila terjadi kerusakan HP dan Tablet.
- d. Mengganti HP dan Tablet yang rusak dan atau tidak dapat digunakan lagi dengan yang baru paling lama dalam waktu satu minggu sejak kerusakan HP dan Tablet atau dalam masa penggunaan HP dan Tablet pengganti sementara.
- e. Bahwa jika setelah pemakaian 24 bulan, maka **PIHAK KEDUA** akan mengganti perangkat dengan unit baru.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

f. **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan data pemakaian setiap bulan.

PASAL 5

HARGA, TATA CARA PENAGIHAN, VERIFIKASI DAN PEMBAYARAN

1. Bahwa biaya pemakaian pulsa dan paket data adalah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Handphone dikenakan biaya tetap Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), walau pemakaian pulsa dan paket data kurang dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), jika pemakaian pulsa dan paket data melebihi dari Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka ditambahkan biaya kelebihannya.
 - b. Untuk Tablet dikenakan biaya tetap Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), walau pemakaian pulsa dan paket kurang dari Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) maka ditambahkan biaya kelebihannya.
2. Biaya operasional **PIHAK PERTAMA** dihitung sesuai dengan jumlah pemeriksaan yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam setiap bulan. Perhitungan dilakukan dan dilaporkan paling lambat tanggal 10 setiap bulannya.
3. Penagihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini diajukan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** bersama kelengkapannya yang terdiri dari:
 - a. Surat pengantar tagihan
 - b. Fotokopi perjanjian kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**
 - c. *Invoice*
 - d. Rekapitulasi penggunaan HP dan Tablet
 - e. Kuitansi yang dilengkapi dengan materai yang ditandatangani dengan dibubuhi cap perusahaan **PIHAK KEDUA**
 - f. Beserta faktur pajakDokumen tagihan yang tidak lengkap dan tidak sah dan akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk dilengkapi.
4. Pembayaran oleh **PIHAK PERTAMA** terhadap penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) akan dilakukan paling lambat 60 (*enam puluh*) hari kerja setelah tagihan dinyatakan lengkap, benar, memenuhi syarat dan sah untuk dibayar kepada **PIHAK KEDUA**.
5. Pembayaran akan dilakukan **PIHAK PERTAMA** dengan mentransfer ke rekening bank **PIHAK KEDUA** pada:

Nomor Rekening : 164-00-0302911-5

Nama Bank : Bank Mandiri

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

Cabang : KCP Tangerang Bontaro sector III

Atas Nama : PT. Telindo Satelit Nusantara

6. Semua kewajiban perpajakan yang timbul dari perjanjian ini tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

LARANGAN DAN SANKSI

1. **PIHAK PERTAMA** dilarang menyalurkan, mengalihkan, memindahkan, meminjamkan, menyewakan, atau menjual HP dan Tablet kepada Pihak ketiga dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA**.
2. Selama perjanjian ini berlangsung **PIHAK KEDUA** dilarang mengalihkan perjanjian ini atau melakukan Sub Kontrak kepada pihak ketiga.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak mengembalikan HP dan Tablet secara lengkap dan atau mengembalikan HP dan Tablet dalam keadaan rusak (tidak bisa bekerja secara optimal baik instrument HP dan Tablet maupun UPS, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk meminta ganti rugi kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK KEDUA** sebesar nilai pasar dari HP dan Tablet yang tidak dikembalikan dan/ atau yang dalam keadaan rusak.
4. Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi sebagaimana yang dimaksud di atas, diterbitkan dan dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK PERTAMA** wajib untuk membayar tagihan ganti rugi tersebut dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya Surat Tagihan atas permintaan ganti rugi tersebut oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

HUKUM DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini harus ditafsirkan berdasarkan dan tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Semua perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan yang timbul antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA** akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian ini secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu **15 (lima belas) hari kalender** sejak terjadinya

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

perbedaan, kontroversi dan atau perselisihan tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya di Pengadilan Negeri Kota Makassar yang keputusannya bersifat final dan mengikat bagi **PARA PIHAK**.

- (4) Sehubungan dengan pengakhiran perjanjian ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata Indonesia.

PASAL 8

PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat yang disyaratkan atau diperkenankan menurut perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui faksimili, kurir atau dengan jasa pos kepada alamat-alamat di bawah ini:

a. Kepada **PIHAK PERTAMA**:

RSOJ PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Jl. Pajjiaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.

1. Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain
Jabatan : Officer AR & AP
Email : keuangan.rsprb@gmail.com
Telp. : 081255588138

2. IT

Nama : Indra Prasetya
Bagian : ICT
Telp. : 081242098529

b. Kepada **PIHAK KEDUA**:

PT TELINDO SATELIT NUSANTARA

Jalan Ruko Althia Park Blok AB No 3 Tangerang Selatan Banten

Nama : Arum Afsari
Jabatan : Finance
E-mail : adm.telindo13@gmail.com
Telp. : 021-29314805

Paraf	PIHAK I :	
	PIHAK II :	

PASAL 9

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama **2 (Dua)** tahun, efektif terhitung mulai tanggal Satu bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (**01-04-2024**) sampai dengan tanggal Tiga Puluh bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (**30-04-2026**);
2. Pemutusan perjanjian dapat dilakukan secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya perjanjian ini dan para pihak setiap harus menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum tanggal berakhirnya perjanjian;
3. **PARA PIHAK** dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.

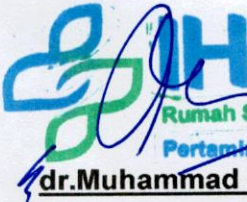
PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat;
2. Apabila dengan musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka Kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui Pengadilan Negeri Kota Makassar.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai secukupnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya
dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur

PIHAK KEDUA




Nuramin Hadiangoro
Direktur

Paraf	PIHAK I :
	PIHAK II : 